

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N. 173 del 10/05/2021

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 63 DEL 10/05/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00.

**CUP:** **CIG:** **COD.** **CAP.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Premesso che:**

- il Comune di Squillace – Settore Tecnico ha la necessità di svolgere servizi e prestazioni attinenti all'architettura ed all'ingegneria per l'espletamento di attività connesse e/o conseguenti ai procedimenti di:
  - a. Opere strutturali: progettazione e D.LL.;
  - b. Progettazione impianti elettrici e relativa direzione lavori;
  - c. Progettazione impianti antincendio e relativa direzione lavori, prevenzioni incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all'ottenimento del CPI;
  - d. Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.LL.;
  - e. Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.LL.;
  - f. Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.LL.;
  - g. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
  - h. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, etc.;
  - i. Redazione piano di caratterizzazione ed analisi di rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati;
  - j. Progettazione di opere di bonifica ambientale e relativa D.LL.;
  - k. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
  - l. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
  - m. Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
  - n. Indagini idrauliche e relative relazioni;
  - o. Indagini archeologiche e relative relazioni;
  - p. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
  - q. Servizi topografici;
  - r. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
  - s. Collaudi strutturali;
  - t. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;
  - u. Collaudi impiantistici;
  - v. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni;
  - w. Verifiche dei progetti ex art.48 DPR207/2010;
  - x. Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell'ambito del procedimento di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo o verifica della conformità di contratti pubblici;
  - y. Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive solutions, visual communication, training, banche dati, GIS, etc.);
  - z. Pianificazione urbanistica – piani attuativi e studi urbanistici;
  - aa. Direttore per l'esecuzione del contratto per contratti pubblici di servizi e forniture;
  - bb. Verificatore di conformità per contratti pubblici di servizi e forniture.
- stante l'impossibilità di svolgere tali servizi attraverso il personale tecnico del Comune di Squillace, per mancanza di idonee professionalità oltre che in virtù del carico di lavoro già assegnato ai dipendenti in possesso delle stesse;

**Rilevato che**, per importi dei servizi tecnici inferiori a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 così come modificate con Delibera n. 138/2018, è consentito alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento per via diretta;

**Considerato che** le normative vigenti prevedono, per la stazione appaltante, l'espressa possibilità di istituire elenchi di operatori economici da utilizzare per l'individuazione di soggetti a cui affidare incarichi professionali, i quali elenchi costituiscono nient'altro che una forma di indagine di mercato cumulativa per più affidamenti;

**Ritenuto che** il ricorso ad elenchi di operatori economici per l'acquisizione di servizi tecnici, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione, consente di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza e permette, altresì, di dare attuazione ai principi di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, attraverso una contrazione dei tempi richiesti per la scelta del contraente;

**Preso atto che:**

- con la determina n. 100 del 02.03.2020 è stato approvato l'Avviso pubblico ed i relativi allegati per la formazione di un elenco di Professionisti in argomento, al fine di raccogliere da parte degli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, abilitati allo svolgimento delle professioni tecniche ed in possesso dei requisiti di legge necessari, la propria manifestazione di interesse ad essere invitati nell'ambito di eventuali procedure di affidamento di incarichi tecnici;
- in data 02.03.2020 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente l'Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00;
- la pubblicità al citato Avviso è stata garantita anche mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013;
- un'ulteriore forma di pubblicità è stata garantita a mezzo dell'invio di copia dell'Avviso, unitamente agli allegati, agli Ordini ed ai Collegi professionali competenti per territorio;

**Controllato che:**

- lo scorso 22 maggio 2020 (ore 12,00) è scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse inerente la formazione dell'elenco;
- è stato predisposto l'elenco in cui i Professionisti che hanno inviato le manifestazioni di interesse, entro i termini fissati, sono stati inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la formazione di una graduatoria di merito;

**Dato atto che:**

- non si rende necessaria l'acquisizione di CIG e CUP in quanto il presente atto non si riferisce ad uno specifico intervento/affidamento;
- non si rende necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Precisato che:**

- l'inserimento nell'elenco del professionista non comporta diritto ad ottenere incarichi professionali, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno le condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi richiamati;
- l'Ufficio Tecnico si riserva la possibilità di verificare a campione la veridicità dei dati indicati nell'istanza oltre che nei relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti;
- la sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco in argomento, dovrà essere dettagliata e confermata all'atto della partecipazione alle singole procedure di affidamento, in quanto l'iscrizione in elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli incarichi;
- nei confronti dei soggetti affidatari degli incarichi e, se ritenuto opportuno, anche di altri soggetti partecipanti alle singole procedure, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti autodichiarati oltre che all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale;

**Considerato che:**

- l'elenco dei Professionisti che si approva con il presente provvedimento non pone in essere alcuna procedura concorsuale né prevede alcuna graduatoria o altre classificazioni di merito dei Professionisti individuati, ma ha il solo scopo di costituire una banca dati di Soggetti da consultare per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 40.000, in base alle esigenze dell'Amministrazione;

- l'inserimento nell'elenco medesimo non comporterà, pertanto, alcun obbligo specifico da parte del Comune di Squillace nei confronti dei Professionisti né l'attribuzione di alcun diritto da parte dei Professionisti medesimi in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi;
- l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

**Dato atto che**, qualora si rendesse necessario procedere all'affidamento di un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 40.000 € (oneri fiscali e previdenziali esclusi), il corrispondente Responsabile del Procedimento potrà individuare uno o più soggetti inseriti nell'elenco in argomento, che saranno invitati direttamente a rimettere la propria migliore offerta, secondo i criteri e le modalità indicati nell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle corrispondenti linee guida ANAC attinenti all'affidamenti diretto di servizi di ingegneria e architettura, nonché del succitato Avviso pubblico;

**Ritenuto** di stabilire che l'elenco dei Professionisti in oggetto avrà validità fino all'istituzione di un nuovo elenco in sostituzione, e sarà aggiornato con cadenza biennale, inserendo eventuali nominativi che abbiano presentato domanda successivamente alla scadenza dell'avviso, in conformità a quanto previsto nell'avviso originario. Comunque l'Amministrazione comunale, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà in qualsiasi momento riaprire i termini per integrare e/o aggiornare l'elenco approvato;

**Visti inoltre**,

- il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 17 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con Delibera dell'ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 con delibera n. 138/2018;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera dell'ANAC n. 1097/2016 ed aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 con delibera n. 206/2018;
- il D.M. del 17/06/2016 avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016".

**Dato atto** dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

**Accertata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Ritenuto**, pertanto, di approvare l'allegato elenco e di pubblicarlo all'Albo Pretorio online (nella sezione Bandi e Avvisi) del Comune di Squillace (CZ) e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

#### **DETERMINA**

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare**, per i motivi descritti in premessa, l'allegato elenco di professionisti da interpellare per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
2. **di precisare** che l'elenco dei Professionisti avrà validità a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino all'istituzione di un nuovo elenco in sostituzione, e sarà aggiornato con cadenza biennale, inserendo eventuali nominativi che abbiano presentato domanda successivamente alla scadenza dell'avviso, in conformità a quanto previsto nell'avviso originario. Comunque l'Amministrazione comunale, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà in qualsiasi momento riaprire i termini per integrare e/o aggiornare l'elenco approvato;
3. **di prendere atto** che il suddetto elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione degli incarichi, richiamati nell'art. 30 del Codice dei contratti;
4. **di dare atto che:**

- gli inviti alle procedure di selezione verranno effettuati di volta in volta, nei confronti dei Professionisti inseriti nell'elenco, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla prestazione professionale da affidare;
- la formazione dell'elenco in allegato non comporta alcun obbligo o impegno dell'Ente nei confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso;
- l'Elenco ed i suoi eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente: [www.comune.squillace.cz.it](http://www.comune.squillace.cz.it)
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per gli affidamenti di cui trattasi è l'arch. Antonio Macaluso;
- la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. .... - Cap. .... del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell' art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L' Impiegato Responsabile  
f.to

---

Copia conforme all'originale  
Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

